



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๒๕๑๒๖

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อหรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จังหวัดชัยภูมิ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๐๐๑๗.๒/๕๘๕๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่า จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายุภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
จำนวน ๔๖๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙๑,๒๕๔,๙๐๐ บาท และได้มอบอำนาจ
ให้หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เนื่องจากอำเภอ (หน่วยดำเนินงาน) ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ
ดังนี้

๑. อำเภอเมืองชัยภูมิ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ
โครงการขุดลอกลำห้วยกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
ตามสัญญาจำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท จากเดิมพิกัด Lat ๑๖.๑๔๓๒๐๐ Long ๑๐๒.๐๑๒๙๐๐ เป็นพิกัด
Lat ๑๖.๑๔๕๒๗๖ Long ๑๐๒.๐๑๐๒๓๐ ห่างจากสถานที่ก่อสร้างเดิมระยะทาง ๑๕๐ เมตร เนื่องจาก
พื้นที่ก่อสร้างเดิมขุดเจอชั้นหินแข็งไม่สามารถดำเนินการได้ จึงไม่สามารถก่อสร้างตามแบบรูปารายการเดิมที่กำหนดได้

๒. อำเภอเทพสถิต ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ
บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จากเดิมกว้าง ๘๐ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓๐ เมตร พร้อมอาคารรับน้ำ ระบายน้ำ บันไดลงสระ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
๖๖,๙๒๙ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณตามสัญญาจำนวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็นกว้าง ๘๐ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๖๕ เมตร พร้อมอาคารรับน้ำ ระบายน้ำ บันไดลงสระ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
๕๙,๖๓๗ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณจำนวน ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่ได้ชั้นดินเป็นลานหินแข็งขนาดใหญ่
ไม่สามารถขุดได้ตามความลึกที่กำหนดตลอดท้องสระเท่ากันทุกจุด จึงไม่สามารถดำเนินการได้
ตามแบบรูปารายการเดิม

จังหวัดชัยภูมิได้เสนอคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการของทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว
ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติ โดยสำนักงานงบประมาณแจ้งว่า โครงการทั้ง ๒ โครงการ เป็นการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดรายการ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ประกอบกับ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว และโครงการได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว จึงเห็นควรให้ จังหวัดชัยภูมิหรือกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐโดยตรง จังหวัดชัยภูมิจึงขอหารือว่า จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการของทั้ง ๒ โครงการ ตามที่อำเภอได้เสนอคำขอได้หรือไม่ประการใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐ เสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” และวรรคสาม บัญญัติว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป” จากหลักการดังกล่าวข้างต้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้วย่อมก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา โดยต้องผูกพัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ประกอบกับการแก้ไขสัญญานั้นหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้ แม้จะล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาก็ตาม แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบของหรืองานงวดสุดท้าย โดยหากการแก้ไขสัญญานั้น มีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔๖๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙๑,๒๕๔,๙๐๐ บาท โดยมอบหมายให้อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอเทพสถิตเป็นหน่วยดำเนินงาน ต่อมาทั้งสองอำเภอดังกล่าวได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ดังนี้ (๑) อำเภอเมืองชัยภูมิได้ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการขุดลอกลำห้วยกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเดิมขุดเจอชั้นหินแข็งไม่สามารถดำเนินการได้ และ (๒) อำเภอเทพสถิต ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากพื้นที่ได้ชั้นดินเป็นลานหินแข็งขนาดใหญ่ไม่สามารถขุดได้ตามความลึก ที่กำหนดตลอดท้องสระเท่ากันทุกจุด ประกอบกับจังหวัดชัยภูมิได้เสนอคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการของทั้ง ๒ โครงการ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว โดยสำนักงานงบประมาณ

/แจ้งว่า ...

แจ้งว่า ทั้ง ๒ โครงการ เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ กรณีดังกล่าวหากจังหวัดฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ตามสัญญา จังหวัดฯ สามารถพิจารณาดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขสัญญา และหากการแก้ไขสัญญานั้น มีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ตามนัยมาตรา ๙๗ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖